

1 개정 이유

- 현행 법인의 대표 등 사업주*는 교육 대상이며 비상근 임원은 교육 대상에서 제외하고 있으나
 - * 사업의 경영주체로서 기업 또는 법인, 공공기관 등의 대표, 국가기관의 장, 「지방자치법」에 따른 지방자치단체의 장, 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육감
- 사회복지법인 대표와 같이 비상근 임원이 사업주인 경우 교육대상 여부가 불분명하여 개정 필요
- 현행 전문강사가 자격을 갱신하기 위해서는 보수교육 신청일 이내에 2회 이상 강의실적 제출하여야 보수교육이 가능하나,
 - 보수교육 전제 요건으로 '2회 이상 강의실적 제출'은 과도하여, 강의실적 제출은 자격 만료일 전까지로 완화 필요

2 주요 내용

- (조항 정비) 시행규칙 개정에 따른 인용 조항 현행화 및 개정 사항 반영(안 제2조, 제8조, 제25조)
- (교육대상 구체화) 비상근 임원 중 사회복지법인 이사장 등 제2조제3항의 사업주는 교육대상에서 포함됨을 구체적으로 명시(안 제3조제2항)
- (자격요건 완화) 전문강사의 자격 요건 중 '2회 이상 강의실적 제출 의무' 삭제 및 조문 정비(안 제13조)

3 참고 사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

직장 내 장애인 인식개선 교육 규정 일부개정고시안

직장 내 장애인 인식개선 교육 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제6호 중 "규칙 제4조의4"를 "규칙 제4조의5제1항"으로, "강사양성교육"을 "전문강사양성교육"으로 한다.

제3조제2항 중 "비상근 임원 등"을 "비상근 임원(제2조3호에 해당하는 비상근 임원 제외)"으로 한다.

제8조제2항 중 "규칙 제4조의5"를 "규칙 제4조의5제1항"으로, "교육을 수료한"을 "양성교육을 수료한"으로 한다.

제13조제4항 중 "3년간 유효하며, 자격 갱신시 재취득한 자격은 기존 자격 만료일 다음날부터 3년간"을 "3년간"으로 하고, 같은 조 제5항을 다음과 같이 한다.

- ⑤ 전문강사의 자격은 자격 만료일 이전 1년 이내에 공단이 실시하는 보수교육을 이수하면 갱신된다. 갱신된 자격은 기존 자격 만료일 다음날부터 3년간 유효하다.

현행	개정안
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 5. (생략) 6. “전문강사”란 규칙 제4조의4에 따라 한국 장애인고용공단(이하 “공단”이라 한다)이 실시하는 <u>강사양성교육</u> 을 수료한 강사를 말한다. 7. ~ 13. (생략)	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. ----- <u>제4조의5제1항</u> ----- ----- <u>실시하는 전문강사양성교육</u> ----- -----. 7. ~ 13. (현행과 같음)
제3조(교육대상) ① (생략) ② 월 소정 근로시간 60시간 미만인 근로자(중증장애인 제외), 월 16일 미만 고용된 근로자, 휴직자, <u>비상근 임원</u> 등은 교육대상에서 제외한다.	제3조(교육대상) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>비상근 임원(제2조제3호에 해당하는 비상근 임원 제외)</u> 은-----
제8조(교육방법) ① (생략) ② 영 제5조의2제3항에 따라 상시 300인 이상의 근로자를 고용하는 사업주가 사내강사를 통해 인식개선 교육을 실시하는 경우, 해당 사내강사는 규칙 제4조의5에 따라 공단이 실시하는 <u>사내 강사 교육</u> 을 수료한 강사여야 한다.	제8조(교육방법) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- <u>제4조의5제1항</u> ----- <u>사내 강사 양성교육</u> ----- -----.

현행	개정안
③ (생략) 제13조(전문강사 양성 및 보수교육) ① ~ ③ (생략) ④ 전문강사의 자격은 취득일로부터 3년간 유효하며, 자격 갱신 시 재취득한 자격은 기존 자격 만료일 다음날부터 3년간 유효하다. ⑤ 전문강사의 자격 유지를 위해서는 자격 취득일(자격 갱신 시 기존 자격 만료일 다음 날을 의미한다)부터 보수교육 신청일 이내에 2회 이상의 교육 실적을 제출하고 보수교육을 이수해야 한다. 이 경우 보수교육은 강사 자격 만료일 이전 1년 이내에 이수하여야 한다. ⑥ (생략) 제25조(재검토기한) 고용노동부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	③ (현행과 같음) 제13조(전문강사 양성 및 보수교육) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- 유효하다. ⑤ 전문강사의 자격은 자격만료일 이전 1년 이내에 공단이 실시하는 보수교육을 이수하고, 자격 만료일 전까지 2회 이상의 교육실적을 제출하면 갱신된다. 갱신된 자격은 기존 자격 만료일 다음 날부터 3년간 유효하다. ⑥ (현행과 동일) 제25조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- 2025년 1월 1일 ----- ----- ----- -----.